

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5068252-58.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE CAMPOS

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VF DE CAMPOS

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE PERÍODOS ESPECIAIS. INTERVALOS DISTINTOS. FATORES DE RISCO DISTINTOS. AUSENTE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 4ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DECLARAR COMPETENTE PARA APRECIÇÃO DA DEMANDA O JUÍZO DA 4ª VARA FEDERAL DE CAMPOS, ORA SUSCITADO. Efetivem-se as comunicações. Nada mais havendo, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2024.

5068252-58.2024.4.02.5101

510014280576 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5068252-58.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE CAMPOS

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VF DE CAMPOS

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, apresentado pelo Juízo da **3ª Vara Federal** de Campos dos Goytacazes (suscitante), tendo como suscitado o Juízo da **4ª Vara Federal** da mesma cidade.

Nos autos da ação originária - **5009502-91.2023.4.02.5103/RJ** -, inicialmente distribuída à 4ª Vara Federal de Campos, o autor, EDVAR VIANA TAVARES JUNIOR, pretende a revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/169.382.661-2, DIB em 11/1/2017), com conversão do período de 6/3/1997 a 18/11/2003 em razão de suposta *exposição a líquidos e gases inflamáveis*.

Em demanda anterior - 5009501-09.2023.4.02.5103/RJ -, distribuída à 3ª Vara Federal de Campos, o mesmo autor postula a revisão da sua aposentadoria, mas mediante o reconhecimento da especialidade de período distinto, de 1/7/2006 a 31/7/2015, em razão de suposta exposição ao **agente físico ruído**.

Durante o curso do processo, o Juízo da **4ª Vara** determinou a redistribuição do feito à **3ª Vara**, sob o fundamento de conexão com o processo 5009501-09.2023.4.02.5103, que foi ajuizado primeiro. Veja-se:

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5009501-09.2023.4.02.5103/RJ

AUTOR: EDVAR VIANA TAVARES JUNIOR

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DESPACHO/DECISÃO

No presente feito, ajuizado em 31/08/2023, às 12:18:51, a parte autora pretende a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 169.382.661-2, com DIB em 11/01/2017, mediante o reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 18/11/2003, com base na alegação de que ficou exposta a líquidos e gases inflamáveis provenientes da atividade fim do local de trabalho.

Contudo, antes da propositura da presente demanda, a parte autora ajuizou o processo nº 5009501-09.2023.4.02.5103, em 31/08/2023, às 12:11:39, que foi distribuída à 3ª Vara Federal de Campos e tem por objeto a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 169.382.661-2, com DIB em 11/01/2017, mediante o reconhecimento da especialidade do período de 01/07/2006 a 31/07/2015, sob a alegação de que ficou exposta ao agente ruído em intensidade superior ao limite de tolerância.

Portanto, constata-se que existe conexão entre o presente feito e o processo n. 5009501-09.2023.4.02.5103, em curso perante a 3ª Vara Federal de Campos que, no caso, revela-se como o juízo preventivo para o julgamento conjunto de ambos, na forma dos arts. 58 e 59 do CPC.

Assim, nos termos do artigo 55, § 1º, do CPC, determino a redistribuição do presente processo, por dependência, ao processo n. 5009501-09.2023.4.02.5103.

Em seguida, o Juízo da 3ª Vara, reputando ausente a conexão que levou à redistribuição, suscitou o presente conflito de competência, conforme fundamentou em decisão aqui anexada (evento 1, item 1), abaixo transcrita:

Trata-se de ação do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Federais, proposta por EDVAR VIANA TAVARES JUNIOR em face da INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento do período de 06/03/1997 a 18/11/2003 como tempo especial, em razão de exposição a condições perigosas, com a consequente revisão da aposentadoria NB 169.382.661-2.

A presente demanda foi distribuída para a 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campos e, na decisão constante do evento 15, DESPADEC1, foi declarada a incompetência daquele Juízo, sob o fundamento da existência de conexão entre o presente feito e o processo nº 5009501-09.2023.4.02.5103.

A demanda foi, então, redistribuída para esta 3ª Vara Federal. É o relatório do necessário. Decido.

Conforme relatado, trata-se de demanda em que a parte autora postula o reconhecimento, como tempo especial, do período de 06/03/1997 a 18/11/2003, laborado sob condições perigosas (exposição a líquidos e gases inflamáveis), com a consequente revisão do benefício de aposentadoria que usufrui.

O Juízo da 4ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes, entendendo que a ação se relaciona com o processo nº 5009501-09.2023.4.02.5103, o qual tramitou neste Juízo, declinou de sua competência em favor da 3ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes.

É cediço que o magistrado tem a faculdade de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida, quando concluir pela necessidade de julgamento simultâneo para evitar a proliferação de decisões conflitantes em litígios semelhantes. Todavia, não é esse o caso dos autos.

No processo nº 5009501-09.2023.4.02.5103, o autor postulou o reconhecimento, como tempo especial, do período de 01/07/2006 a 31/07/2015, em razão de exposição ao agente nocivo ruído. Como se nota, os processos versam sobre lapsos temporais e agentes nocivos diferentes. Logo, inexistente risco de proliferação de decisões conflitantes, porquanto distintas as causas de pedir. Assim, resta afastada a hipótese do § 3º do Código de Processo Civil: "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de proliferação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles". Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE AÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A regra insculpida no art. 286, inc. II, do CPC prevê a distribuição por dependência quando a parte promover duas ações idênticas, ou seja, quando houver entre as ações identidade entre as partes, os pedidos e a causa de pedir. 2. Caso em que não se verifica a identidade entre as duas ações, dado que o pedido formulado na primeira era de concessão de aposentadoria, ao passo que o pedido constante da segunda é que revisão de aposentadoria, impondo-se o reconhecimento de que não incide, na espécie, o disposto no art. 286, inc. II, do CPC. (TRF-4 - CC: 50327715920214040000 5032771-59.2021.4.04.0000, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de julgamento: 29/09/2021, TERCEIRA SEÇÃO)

Ademais, relevante aduzir ainda que em 11/07/2024 foi proferida sentença de mérito no processo nº 5009501-09.2023.4.02.5103. Registre-se que, à época da redistribuição dos presentes autos, o feito acima mencionado já se encontrava concluso para julgamento.

Logo, resta evidente a impossibilidade de tramitação conjunta dos feitos. Conforme o teor do art. 55, §1º, do CPC "Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado". No mesmo sentido é a Súmula 235 do STJ: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

Nesse contexto, só se pode concluir pela incompetência deste Juízo para o processo e julgamento desta demanda.

Isso posto, declaro a INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e, por conseguinte, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA perante a Colenda Turma Recursal, na forma do art. 951 do Código de Processo Civil c/c art. 4º, inciso VII, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 08/02/2019 do TRF2. Suspenda-se o prosseguimento do feito até o julgamento do conflito ora suscitado.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

Em primeiro lugar, calha destacar os seguintes artigos do CPC, que entendo serem de aplicação ao caso concreto:

Art. 55. *Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.*

(...)

§ 3º *Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.*

(...)

Art. 286. *Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:*

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, §3º, ao juízo prevento.

No caso dos autos, não verifico a ocorrência de quaisquer das normas que impliquem na distribuição do feito por dependência ao Juízo suscitante.

Na demanda anterior (5009501-09.2023.4.02.5103), já decidida pela 3ª Vara Federal de Campos, houve sentença de mérito (ainda não transitada em julgado), que analisou a especialidade e a contagem diferenciada do período **de 1/7/2006 a 31/7/2015**, acolhendo as razões trazidas pelo autor do processo, de que estaria exposto no período ao **agente físico RUÍDO**.

Portanto, veiculando o segundo processo (5009502-91.2023.4.02.5103) período de labor diferente (**de 6/3/1997 a 18/11/2003**), com alegação de sujeição a outros fatores de risco (líquidos e gases inflamáveis), tem pedido e causa de pedir diferentes do primeiro processo. Do mesmo modo, entendo ausente a conexão que determinaria a reunião dos processos perante o mesmo juízo.

Em suma, por se tratar de pedidos e **causas de pedir distintas**, e não se vislumbrando possibilidade de decisões conflitantes, ausente a conexão e a prevenção do juízo suscitante.

Sendo assim, **reconheço a competência do Juízo Suscitado - 4ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes.**

Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR COMPETENTE PARA APRECIÇÃO DA DEMANDA O JUÍZO DA **4ª VARA FEDERAL** DE CAMPOS, ORA SUSCITADO. Efetivem-se as comunicações. Nada mais havendo, dê-se baixa.